

(四) 教育培训合同纠纷

51

预付式消费合同中债权转让与合同义务转移的效力认定

—— 胡某诉庄某、某幼儿园教育培训合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2024)闽05民终682号民事判决书

2. 案由: 教育培训合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 胡某

被告(上诉人): 庄某

被告: 某幼儿园

【基本案情】

某教育咨询公司系自然人独资有限责任公司, 经营范围为教育信息咨询服务等, 于2013年4月11日成立, 于2022年1月27日注销。注销时, 庄某为公司法定代表人、股东。2021年3月7日, 某教育咨询公司出具一份定金500元的收款收据交胡某收执。2021年4月9日, 胡某共计购买127节课程服务(含赠课2节), 其中向案外人邱某双受让65节课, 向某教育咨询公司直接购买60节课(另有赠课2节), 同日胡某向邱某双的银行账户转账5500元, 向某幼儿园的微信账户转账9000元, 某教育咨询公司于当日出具了一份金额为9000元

的收款收据交胡某收执。另某教育咨询公司与胡某于同日签订了一份《课程销售协议》，协议约定剩余课时数为“60节+65节+2节赠课”，课程总金额9500元。

另查明，2022年1月27日，某教育咨询公司与某公司签订《债务转让协议》，双方同意将某教育咨询公司在2022年1月26日前签订的未到期学员课程协议确定为债务转移给某公司承担。

【案件焦点】

1.案涉《课程销售协议》课时数及课时费的认定；2.案涉《课程销售协议》应否解除；3.庄某应否退还胡某课程费。

【法院裁判要旨】

福建省石狮市人民法院经审理认为：某教育咨询公司于《课程销售协议》到期前注销，其行为明显违约，胡某要求解除合同，合法有据。除某教育咨询公司出具收据确认的9500元外，本案中胡某还主张其另外支付给案外人5500元，但该笔付款未经某教育咨询公司确认，根据在案证据亦无法体现与本案具 有关联性，对该笔款项不予认定。对于已支付的课程费9500元，综合考虑合同 期限、总课时、课程费用、胡某确认的已上课时等因素，酌定可退还7854元课 程费。某教育咨询公司被注销，但未依法清算，庄某系某教育咨询公司的股东， 应对某教育咨询公司案涉债务承担清偿责任。

福建省石狮市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十三条、第五百六十三条、第五百六十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定(二)》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第六十四条、第九十条之规定，判决如下：

一、解除胡某与某教育咨询公司签订的《课程销售协议》；

二、庄某应退还胡某课程费7854元，并支付该款自2023年8月10日至实际清偿之日止，按年利率3.55%计算的利息。

庄某不服一审判决，提起上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：首先，关于课时数与课时费的认定问题。胡某购买的课时包括两部分，其一，为向某教育咨询公司直接购买60节课，其二，为向案外人邱某双受让65节课。胡某与某教育咨询公司签订的《课程销售协议》载明课时数为60节+65节+2节赠课，可认定案外人邱某双与胡某之间的债权转让已通知某教育咨询公司，某教育咨询公司对此知情并在双方的协议中予以确认，故胡某向某教育咨询公司实际购买的课时数为127节课，实际支付课时费15000元。其次，案涉《课程销售协议》是否应解除的问题。庄某自认该债务转移协议未告知胡某，而某教育咨询公司在未经债权人同意的情况下将案涉债务转移给第三人，并于当天办理注销登记，属于明显违约，胡某主张解除案涉合同，理据充分。最后，关于庄某是否应退还胡某课程费的问题。由于某教育咨询公司未经依法清算即注销，而庄某作为某教育咨询公司的股东，应对某教育咨询公司案涉债务承担清偿责任。

一审仅按照案涉《课程销售协议》约定的课时费9500元为基数计算应退课程费为7854元，胡某未提起上诉，系对其权利的处分。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

预付费消费是指在零售、住宿、餐饮、健身、出行、理发、美容、教育培训等生活消费领域，经营者收取预付款后多次或者持续向消费者兑付商品或提供服务的交易方式。随着预付费消费模式的普及，充值办卡、按次扣费的消费模式已经深入生活的方方面面。实践中，经营者“卷款跑路”“套路营销”或“恶意逃债”等行业乱象时有发生，导致消费者“谈卡色变”。本案同时涉及债权转让、义务转移、合同解除、清算义务人等法律适用问题，系典型的预付费消费民事纠纷。

一、预付式消费合同债权的转让

根据《中华人民共和国民法典》第五百四十六条第一款的规定，债权转让是否对债务人发生效力的关键在于是否通知债务人。债权人转让合同权利无须经债务人同意，债务人接到权利转让通知后，转让行为即产生外部效力。本案中，胡某既是预付式消费合同的签订主体也是受让主体，其购买的课时包括两部分，其一，为向某教育咨询公司直接购买60节课，其二，为向案外人邱某双受让65节课。对于受让部分的效力，一、二审观点不一。一审法院未认识到向案外人受让课时属于债权转让的法律属性，直接以该笔付款未经某教育咨询公司确认不予认可，认定有误。胡某与某教育咨询公司签订的《课程销售协议》载明课时数为“60节+65节+2节赠课”，二审法院据此认定案外人邱某双与胡某之间的债权转让已通知某教育咨询公司，对胡某作为受让人的该部分债权予以确认，并确认胡某支付的总课时费为15000元，更有利于保护预付式消费合同债权受让人的合法权益。

二、预付式消费合同义务的转移

《中华人民共和国民法典》第五百五十一条规定：“债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。”经营者某教育咨询公司在消费者胡某不知情的情况下，与某公司签订《债务转让协议》，未经消费者同意即将预付式消费合同义务转移给第三人，尽管胡某在不知情的情况下仍在原门店接受培训服务，但该合同义务转移对消费者自始不产生效力，且该行为属于明显违约行为，在合同义务受让者因经营不善无法继续提供培训服务时，胡某要求解除与某教育咨询公司签订的《课程销售协议》并要求退还其未消费的培训费用，法院应予支持。

三、清算义务人责任主体的认定

经营者收到预付款后因经营困难不能按照合同约定兑付商品或者提供服务的，应当及时清理资产和负债，并通知消费者办理返还预付款等事宜。本案中，某教育咨询公司与某公司签订《债务转让协议》后，于同日办理注销登记，在

未经依法清算的情况下即注销，而合同义务受让者因经营不善无法继续提供培训服务时也未主动向消费者退还预付款。庄某作为预付式消费合同相对方某教育咨询公司的股东，应依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的规定（二）》第二十条的规定，对某教育咨询公司给消费者造成的损失承担民事责任，消费者胡某主张合同相对方某教育咨询公司的清算义务人庄某退还其未消费的培训费用，理据充分，应予支持。

编写人：福建省泉州市中级人民法院 孙玉纯 庄丽娜

教培类双务合同中双方违约责任的具体认定

—— 白某诉某教育科技有限公司教育培训合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市海淀区人民法院(2023)京0108民初28987号民事判决书

2. 案由：教育培训合同纠纷

3. 当事人

原告：白某

被告：某教育科技有限公司

【基本案情】

2021年9月15日，白某与某教育科技有限公司签订《线上培训协议书》，约定：课程服务费为7249元，共17次课，每节课约60分钟；课程名称为“产品经理系统课”，目标为互联网产品经理岗位，包括实习、秋招、春招、社招；课程服务，包括但不限于学习课程、简历修改与定制、模拟面试、入职跟进等

服务；系统课有效期为3个月，若超过课程有效期，课次没有核销完，需按照已报名课程总课时一实际上课课时x每次课费用进行补缴；自课程结课起6个月内，学员若未获得岗位，公司将退还学员缴纳的学费并提供续学优惠活动；退费政策：学员课消超过一半时，不予退费。

经询，双方当事人均认可：(1)白某现已付清全部培训费用7249元，但因白某单方原因逾期支付最后两期培训费。(2)白某已接受涉案协议约定的11次课程服务。(3)汤某是在白某上课期间与其全程对接的任课老师，汤某老师离职后，某教育科技有限公司并未为白某安排其他对接的任课老师。

白某主张自2022年5月起，某教育科技有限公司即不再向其提供课程服务，任课老师汤某离职，其他工作人员亦处于失联状态，某教育科技有限公司拒绝提供服务的行为构成违约，导致其无法找到工作，合同目的无法实现，故该公司应当退还全部培训费用7249元，并应支付违约金2174.7元。

某教育科技有限公司抗辩主张：(1)双方明确约定了培训服务有效期为3个月，而白某预约上课的时间明显超过课程有效期。后白某在购课约8个月之后不再预约课程，此后便主张退费。白某是因自身原因中断学习，并非公司方拒绝提供培训。(2)根据协议，白某需以分期付款的形式支付培训费用，但其存在逾期付款情形，属于违约在先，对于合同的履行存在明显过错。(3)合同约定消课一半即不退费，白某不符合该退费条件。故认为白某的诉讼请求没有事实及法律依据，请求驳回其全部诉讼请求。

关于培训情况，白某提交其汤某、某教育科技有限公司其他员工的微信聊天记录，老师及学员的微信群聊天记录等，证明其已接受培训服务的模式均为：“汤某先与其预约上课时间—其回复确认上课时间—汤某按预约时间安排培训课程”，汤某离职后再无其他老师与其预约上课时间、为其安排培训课程。关于逾期付款，白某主张某教育科技有限公司向其催要逾期两期培训费后，其已付清，后该公司继续提供服务，故在该公司催缴全部培训费用后，仍应继续提供全部培训服务。关于消课一半不予退费的条款，白某主张为格式条款，某教育科技有限公司并未尽到提示告知义务，故不认可该条款作为不予退费的依据。

【案件焦点】

双务合同中，互负合同义务的合同双方均存在违约情形，违约责任应当如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：白某主张某教育科技有限公司自2022年5月起唯一与其对接的任课老师汤某离职，其他工作人员亦处于失联状态，该行为构成违约，导致其无法找到工作，故该公司应当退还全部培训费用7249元，并应支付违约金2174.7元。某教育科技有限公司抗辩主张其提供培训服务模式为“白某先预约课程，公司后提供培训服务”，而白某超出课程有效期未预约课程，系因自身原因中断学习，且白某存在逾期支付培训费的行为违约在先，故不同意退费。白某对此不予认可，并提交微信聊天记录等证明其已经接受培训的11次课程服务均是由老师主动与其预约上课时间后才上课，且其付清逾期培训费后双方继续沿用上述模式履行合同，故主张某教育科技有限公司应当按此提供全部培训服务。

首先，某教育科技有限公司并未举证证明其在3个月课程有效期内进行了合理的课程及服务的规划与设置，以保障白某可以学完约定的17节课。其次，根据已提供的11次课程服务模式，可以看出在合同约定的3个月有效期内，以及在白某付清逾期培训费用后，双方一直采取“公司先向学员预约上课时间—双方确认时间后公司提供培训服务”的灵活上课模式进行实际履行，且双方均予以接受，故该公司应当继续沿用该模式提供服务。白某主张与其对接的唯一任课老师汤某离职后，与某教育科技有限公司失去联系，该公司亦未就其继续积极履行合同提交证据予以证明，故白某主张其违约，导致合同目的无法实现，法院予以采信。关于退费金额，考虑到白某作为教育培训接受方，亦负有按期足额支付培训费用的义务，现其逾期支付培训费用，虽后续已足额补交，违约过错程度较小，但亦应在退费中予以考量。最后，法院综合考量合同履行情况、双方违约的过错程度、双方违约给对方造成的实际损失等因素，酌情判令某教育科技有限公司向白某退还培训费6500元，未支持违约金的诉讼请求。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第四百九十条、第五百零九条、第五百四十三条、第五百七十七条、第五百九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、某教育科技有限公司于本判决生效之日起七日内向白某退还培训费用6500元；

二、驳回白某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

双方违约是指合同双方均违反了各自的合同义务，存在两个违约行为，双方均应各自承担相应的违约责任。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十二条的规定，当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。

一、认定双方违约，应区分违反的合同义务类型

双务合同具有当事人互负义务、有偿合同、合同义务之间存在牵连关系等特征。合同义务除具有对价型的主合同义务，还有《中华人民共和国民法典》第五百零九条第二款规定的附随义务，第五百五十八条规定的后合同义务。据此，以违反合同义务性质的不同，存在违反对价型合同义务的双方违约行为和违反非对价型合同义务的双方违约行为。本案中，培训提供方违反了依约提供培训服务的主合同义务，培训接受方违反了依约按期支付培训费用的主合同义务，应属违反对价型合同义务的双方违约行为。笔者认为，除该种情形外，在一方违反主合同义务，另一方违反非主合同义务的情况下，附随义务、后合同义务等虽与主合同义务不具有对价性，但仍属于法定合同义务，在责任认定时，亦应作为裁判的考量因素。但违反附随义务、后合同义务等法定合同义务，应当承担的是赔偿损失等法定责任，而非违约责任。

二、双方违约情形下，合同解除权的行使需综合考量导致合同不能履行的原因、违约过错程度等因素

在一方违反主合同义务，另一方非主合同义务的情况下，因违反非主合同

义务并不必然导致合同目的无法实现，故对方并不因此享有法定合同解除权。例如，在买卖合同关系中，买受人未能依约按期支付货款，而出卖人按期交付货物，却未能按期同时移交货物使用说明、合格证照或未能在约定时间内开具发票等，买受人以出卖人存在违约行为，导致其无法正常使用货物，亦无法依据发票支付货款为由，主张出卖人违约，从而主张合同解除的，一般在双方无特别约定的情况下，该诉请不应得到支持。因在买卖合同关系项下，支付货款及交付货物是具有对价型的主合同义务，上述违反非主合同义务的行为往往属于可以补救的瑕疵行为，一般不影响合同目的之实现。

在双方均违反主合同义务的情况下，则须区分违约的过错程度。考虑法定解除权的立法本意，在一方严重违约，对方亦存在违约，但对方违约程度较轻，属于一般违约、轻微违约，则严重违约方亦不应因此享有法定解除权。此类案件中，焦点问题应当关注合同目的是否无法实现，解除权的行使一般应以合同目的无法实现为条件。本案中，学员主张培训方未能依约提供培训服务，培训方亦主张学员未能依约按期支付培训费用，支付培训费用与提供培训服务虽在合同义务类型上属于对价型合同义务，但学员在12期分期付款中仅逾期支付2期培训费用，后经催交后，在较短时间内已补齐培训费用，从双方沟通证据来看，培训方亦已认可且在收齐培训费用后又多次为学员按照以往上课模式继续提供服务。合同未能继续履行的根本原因，应在于与学员唯一对接的培训老师离职，学员身处外地，多方联络要求培训方继续提供服务无果，从而导致合同目的无法实现。故培训方在收齐培训费用后未能提供全部培训服务，较之学员虽有逾期但短期内予以补缴的违约行为，违约严重程度较高，学员应享有合同的法定解除权，但在违约责任认定中，较轻程度的违约行为亦应在违约责任认定中予以考量。

在双方均违反主合同义务，违约程度相当的情况下，合同约定有先后履行顺序的，负有先履行义务的一方应当先行履行合同义务，因其未能先行履行合同义务，导致合同目的无法实现的，对方享有合同的法定解除权。双方互负债务，没有先后履行顺序的，则应同时履行，否则一方享有同时履行抗辩权。特殊情况下，在先后履行顺序约定不明，则应结合合同性质、导致合同不能继续

履行的根本原因等因素，综合判定何种违约行为系导致合同目的无法实现的根本原因，从而合理判定合同解除权的行使方式。

编写人：北京市海淀区人民法院 王媛媛

影响违约方行使司法解除权的条件

——刘某诉某文化体育公司教育培训合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2024)京02民终1870号民事判决书

2. 案由：教育培训合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):刘某

被告(上诉人):某文化体育公司

【基本案情】

原告在被告处花费22800元购买儿童小轮车会员卡一张，卡内包含课时1095节(含赠课730节)，有效期为1年，双方未签订书面教育培训合同。2023年3月原告最后一次上课结束后，剩余课时918节及有效期5个月。原告认为接受训练过程中被告有频繁更换教练、多位经常授课教练离职且新教练专业水平低，案涉培训场地大面积缩减的情况，被告已不具备履行合同能力，故要求解除其与被告的教育培训合同关系。其购买的虽为特价卡，但系被告经营策略，不能成为被告拒绝退费的理由，主张退还剩余费用13300元。被告表示其公司售卖次卡和时间卡两种类型价格差异巨大，次卡单价固定且可延期，剩

余课时未使用可以退费，允许冻结时效。但时间卡单价便宜，因该类卡价格极低所配套的次数为最大可用次数，即在有效期内不限次数但限制时间，其系统内也仅标记次数，并不对应单次价格，因此对有效期内未使用完的次数不予退费。原告办理的系时间卡，课程单价极低，双方虽未签订书面培训合同，但在原告购买课程时其已经告知该特价课不退不换，并要求在有效期内使用，过期作废。课程培训中，原告曾向被告提出停卡要求，被告予以答应但未在系统中记录，现同意按照之前对原告的承诺，延长原告课程有效期。案涉的培训场地确有缩减，但原告训练的项目主要集中在室内，案涉校区整体正常经营，且其他校区关闭后师资及其他资源会向丰台校区倾斜，并不影响原告继续接受课程训练。对于教练员师资问题，公司也配备具有相应资质的教练员可继续提供服务，故认为其具备继续履行合同能力，不同意解除合同及退还剩余费用。

【案件焦点】

1.案涉教育培训合同是否达到解除条件；2.退还费用是否恰当。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：首先基于双方合法有效的培训合同，刘某与某文化体育公司约定的培训期限虽形式上届满，但实际上因某文化体育公司内部管理的原因导致刘某延长的培训期限并未在其公司系统中予以体现，故对于案涉培训合同的剩余期限，在刘某提出解除案涉培训合同时尚未届满。其次从案涉培训合同的性质来看，该合同中的债务标的属非金钱债务，刘某支付并购买的培训课程具有预付费性质；从合同履行的情况来看，刘某具有配合某文化体育公司履行培训服务的义务，某文化体育公司具有提供培训的义务，双方均应依约履行各自义务方能实现合同目的。但现刘某明确表示不愿继续履行合同，鉴于案涉合同的债务标的具有较强的人身属性，刘某继续接受某文化体育公司的培训服务的义务不适于强制履行，进而无法实现合同目的，对于刘某主张解除合同的诉讼请求予以支持，但案涉培训合同的解除并不免除刘某对违约责任的承担，对于刘某主张某文化体育公司退还剩余的培训费用的诉讼请

求，一审考虑合同剩余期限、刘某违约解除的过错、某文化体育公司的运营成本、合同的履行情况酌情予以确定。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百六十条、第五百六十六条、第五百六十七条、第五百八十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、解除刘某与某文化体育公司之间的案涉教育培训合同；

二、某文化体育公司于本判决生效之日起七日内向刘某退还培训费7000元、报名费158元；

三、驳回刘某的其他诉讼请求。

某文化体育公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：一审法院鉴于案涉培训合同具有较强的依附属性且在一方明确表示不愿继续履行合同的背景下，判令解除双方之间的教育培训合同并无不当，对于解除权行使的主体及行使的原因，二审表示：刘某以某文化体育公司违约为由主张解除合同并要求退还费用，但其在本案中提交的证据并不足以证明某文化体育公司存在违约行为，且已经导致合同目的无法实现。故一审法院认定案涉培训合同解除系因刘某的单方退费行为导致并无不当。对于某文化体育公司应否向刘某退还培训费用的问题，根据合同解除的法律后果而言，合同解除后，债权人享有请求赔偿损失或其他补救措施的权利，然后根据北京市关于单用途预付卡的管理规定，双方虽没有签订书面的培训合同，但某文化体育公司于刘某办理购买该培训卡时告知的剩余费用不退的表述内容，因属于对消费者不公平、不合理的规定而导致该声明应属无效，某文化体育公司表示对于其他案外人签订的合同中均有类似表述的标注，但此类条款系公司事先拟定，并用于所有办卡用户的合同条款，属于格式条款，此声明或标识因为不合理的免除或减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利，亦与相关行政管理条例规定内容相悖，故刘某提出要求某文化体育公司赔偿剩余培训费用具有法律依据。对一审法院认定某文化体育公司退还刘某的费用，

认为亦无不当。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及如何认定刘某作为违约方具备解除合同的条件和影响司法解除权行使因素的问题。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十条第二款的规定，违约方对非金钱债务于满足该条第一款规定的三种除外情形时，享有司法解除权。法院在裁判中如何厘清司法解除权在实体界限和程序界限中的适用问题，以及如何认定“合同目的无法实现”这一情形。

长期以来对于违约方是否享有合同解除权争议较大，通说认为，在违约方已经不能履行合同的情况下，违约方虽然可援引《中华人民共和国合同法》（已失效）要求守约方的实际履行，但双方的合同关系并没有因此消灭，债务在合同预定的期限内始终存在。即守约方可以解除合同，但若拒绝行使解除权，违约方想要终止合同却苦于无法律依据，如此便形成了合同僵局。《中华人民共和国民法典》第五百八十条第二款的规定应运而生。本案中，刘某认为某文化体育公司不具备继续履行合同的能力，培训期限尚未届满即提出解除合同，但某文化体育公司认为其公司现具备继续履行合同的能力，不同意解除合同，因此双方陷入合同僵局。

违约方行使解除权解除案涉合同关系是否破坏了合同解除的体系，将合同解除实为一种违约救济的方式，理应由守约方享有的权利，但现由违约方开启是否侵害守约方权益？其实不然，合同解除的本质不应是违约救济，而应是终止双方的给付与对待给付义务，赋予违约方司法解除权，让双方有机会从当前合同僵局中解脱出来，并非对解除体系的破坏，反而是对合同解除体系的丰盈和充实。且相较违约方行使司法解除权解除合同关系后，守约方享有损害赔偿请求权，或要求违约方赔偿信赖利益或请求履行利益的赔偿，并不影响债权人的自由意志。本案中，法院支持刘某作为违约方解除合同的诉讼请求，一方面，

基于合同较强的人身依附属性和预付费的消费模式特点，且刘某主观上不存在恶意违约；另一方面，某文化体育公司不同意解除合同且曾作出不预退款的声明因不当限制了消费者的主要权利，属格式条款中减轻自己责任或加重了对方责任，该声明应属无效的考量。

稳定的合同关系是有助于社会经济发展的，故为了促使交易繁荣经济，对于解除权的行使条件成就和影响“无法实现合同目的”等因素亦是法院审查的重点，第一，是否存在替代交易的可能性，合同履行中守约方是否能找到替代交易是影响和维持合同效力的关键因素，若是守约方很容易找到替代性交易，则在违约方提出解除合同时通常不会对守约方的利益产生过度的影响，且根据《中华人民共和国民法典》第五百九十一条的规定，一方违约后另一方也具有避免损失扩大的义务。但若相反情形，守约方无法找到替代交易或替代交易费用过高，则解除合同通常会对对方的利益产生不利影响，也会违背合同的效率内含价值，但守约方拒绝解除合同的行为是否违反诚实信用原则也是需要综合衡量的一个因素。本案中，某文化体育公司不愿解除合同的主要原因是出于运营成本、商业利益的考虑，同时拓客压力也是影响原因之一。第二，合同履行的不可苛求性，继续性合同具有较长的履行期，合同履行所依赖的缔约基础会随着履行期限的延长而发生双方当事人在订立合同时难以预料的变化，这部分变化属于当事人意思自治的空白地带，允许合同的解除反而是对当事人意思自治的尊重和保护。合同的信赖关系是该因素判断的核心要素，继续性合同的履行需要依靠彼此的信赖关系维持，但如果出现信赖关系障碍，则强制履行合同可能会造成双输的局面。本案中，基于考虑刘某和某文化体育公司之间的信赖基础已经发生动摇，故若强迫合同继续履行实属对于不能履行交易，以鼓励交易的名义强制履行，并不是真正的鼓励交易，而应当允许违约方通过起诉的方式行使解除权解除案涉合同。第三，司法解除权的行使并不要求违约方存在过错但《全国法院民商事审判工作会议纪要》中要求违约方不能存在恶意违约的情形，虽然过错和合同解除权之间没有必然关联，但确是法院衡量双方当事人利益的一个关键点。本案中，虽支持了刘某解除合同的诉求，但并没有支持其

全部的退费金额也是基于该因素。第四，合同剩余期限。时间在持续性合同中具有核心意义，剩余合同的期限也影响合同履行的成本，剩余的合同期限越长，履约成本就越高，相应解除合同的正当性权重也会更高。

综上，违约方解除合同在满足一定条件的前提下可以得到支持，法院在审查司法解除权行使的条件是否成就时会参考上述多种因素，其目的在于交易，即时为当事人止损，保障双方利益均衡。

编写人：北京市丰台区人民法院 王淑贞

教培机构聘用无教师资格人员 从事教学是否构成欺诈

—— 孟甲、孟乙诉某培训学校教育培训合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河南省洛阳市中级人民法院(2022)豫03民终656号民事判决书

2. 案由：教育培训合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 孟甲、孟乙

被告(上诉人): 某培训学校

【基本案情】

孟甲、孟乙系父女关系。2020年7月，孟甲为孟乙报名了某培训学校的一对一培训班，对高中数学、化学及生物三门学科进行辅导培训。孟甲分别于2020年7月29日、2020年11月22日及2020年12月22日分三次刷卡向某培

训学校支付学科培训费8350元、2820元、22000元，加上税费共计33444元。孟乙在某培训学校培训近半年后，成绩未出现明显提高，孟甲得知某培训学校为孟乙进行学科培训的三科老师均没有教师资质，故以此为由向区教育体育局举报，要求某培训学校立即整改并退还其培训费用。区教育体育局于2021年6月21日下发《民办教育机构整改通知书》，要求某培训学校立即关停，针对存在的“有教师未取得教师资格证上岗”问题限期15日内进行整改，上报整改措施，并于15日内接受复检。某培训学校于2021年7月8日向孟甲退还未完成教学部分的培训费共计12320元。某培训学校的工商登记信息显示企业类型为民办非企业单位，营业期限为2017年6月15日至2021年6月15日，且具体负责实施教学的某培训学校分支机构现已停业，处于关门状态。某培训学校为孟乙安排的生物老师于2010年6月15日取得高级中学生物教师资格证；化学老师于2021年7月取得高级中学化学教师资格证；数学老师尚未取得教师资格证，但于2019年考过“数学学科知识与教学能力”、2021年上半年考过“教育知识与能力”。某培训学校提交的聊天记录显示，自2020年7月26日起至2021年5月7日止，某培训学校多次向孟乙的监护人反馈辅导和孟乙的学习情况。

孟甲、孟乙提出如下诉讼请求：(1)判令某培训学校退还培训费用共21124元；(2)判令某培训学校支付三倍赔偿金63372元；(3)本案诉讼费、保全费等由某培训学校承担。

【案件焦点】

教育培训机构聘用无教师资格教师从事教学是否构成欺诈，是否适用“退一赔三”的惩罚性规定。

【法院裁判要旨】

河南省洛阳市洛龙区人民法院经审理认为：原告虽未与被告签订“一对一”专科辅导教育培训合同，但原告为其女原告孟乙在被告处缴纳了相应培训费用，其与被告某培训学校之间已形成教育培训合同关系，原告履行了支付培训费的义务，被告亦应按要求提供相应培训辅导。另外，教师的资质条件系影

响教育培训合同中接受服务一方当事人权益的重要因素。作为教育培训机构，外界有理由相信被告对外提供的教育培训辅导及配备的师资有较强的权威性。本案中，原告孟甲基于对被告师资及名气的信任，为其女在被告处报名了培训班，而被告某培训学校在履行义务时不仅提供了没有专业资质的教师，还隐瞒了三位培训人员均无教师资质的事实。根据2018年国务院办公厅发布的《关于规范校外培训机构发展的意见》中“校外培训机构必须有相对稳定的师资队伍……从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应当具有相应的教师资格”的相关规定及区教育局对被告作出的《民办教育机构整改通知书》，被告某培训学校存在聘用无教师资格教师从事教学的问题，其行为已构成欺诈。《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款规定：“经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍……”故对于原告要求被告退还剩余培训费用及承担三倍赔偿的诉讼请求，本院予以支持。被告经本院合法传唤未到庭参加诉讼，也未提交证据予以反驳原告的诉讼请求，视为放弃答辩、举证、质证等相关诉讼权利，由此产生的不利法律后果应由其自行承担。

综上所述，河南省洛阳市洛龙区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条，《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：

被告某培训学校于本判决生效后十日内退还原告孟甲、孟乙培训费21124元，并赔偿二原告63372元。

某培训学校不服一审判决，提起上诉。

河南省洛阳市中级人民法院经审理认为：关于某培训学校是否应按照已授课部分培训费的三倍63372元承担赔偿责任的问题，一审法院判令某培训学校承担三倍赔偿责任的依据为《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条，适用该条的前提应当认定经营者提供服务具有欺诈行为。对于欺诈行为的认定，在本案中应当证实某培训学校在与孟甲订立合同时明知自己的行为会使

孟甲、孟乙陷入错误认识，仍然故意为之。二审庭审中，孟甲与孟乙认可双方在口头商定订立合同时并未对老师是否具有教师资格向某培训学校进行询问，依据现有证据不能认定某培训学校系通过虚假宣传、故意隐瞒等欺诈手段使孟甲与其订立培训服务合同，一审法院认定某培训学校具有欺诈行为的事实依据不足。对于已上课时费21124元是否应予退还的问题，根据本案审理查明情况，孟甲及孟乙在近一年的合同履行过程中未对某培训学校提供的授课老师资质提出异议，结合孟甲为孟乙续费的事实，应当认定其二人以行为认可合同的实际履行。但根据国务院办公厅发布的《关于规范校外培训机构发展的意见》的相关规定，某培训学校聘用的老师应当具备教师资格，因某培训学校安排给孟乙授课的三名老师在给孟乙授课时，仅有生物老师取得了相应学科的教师资格证，数学及化学老师尚未通过全部考试并取得教师资格证，应当认定某培训学校对于合同的解除存在过错，本院酌定按照已授课时费的一半判令退还，即某培训学校应退还孟甲、孟乙的费用为10562元。

河南省洛阳市中级人民法院依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条，《中华人民共和国民法典》第五百六十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销河南省洛阳市洛龙区人民法院(2021)豫0311民初9924号民事判决；

二、某培训学校于本判决生效后十日内退还孟甲、孟乙培训费10562元；

三、驳回孟甲、孟乙的其他诉讼请求；

四、驳回某培训学校的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、教育培训领域欺诈的认定标准

认定培训机构是否构成欺诈，重点要明确以下三点：第一，是否故意提供了虚假信息，通过公共社交平台发布与教育培训相关的虚假信息，虚假宣传师资力量，如取得教师资格证、拥有多年从教经验、拥有高级或一级教师职称等。第二，是否故意隐瞒真实情况，如宣传介绍某老师为资深老师，但该老师却因

为其他原因被注销了教师资格证，教育培训机构对此予以隐瞒。如果教育培训机构只是未向家长或学生主动告知老师资质、提供的老师取得教师资格证的情况，而没有故意提供虚假信息、虚假宣传或在家长询问时故意隐瞒，并且提供了真实、有效的培训服务，则很难认定其具有欺诈行为。第三，是否向学生家长传递学生在培训机构的虚假正面信息。鉴于教育培训的特殊性，学生在培训机构的情况往往只有培训机构的老师知晓，且家长对老师往往具有信任感，更容易相信老师反馈的情况。教育培训具有长期性的特点，并非一次性交易，机构反馈的信息通常是家长决定是否维持培训合同关系的重要考量因素。

在审判实践中认定教育培训机构是否为欺诈，需对教育培训机构的主观目的、客观行为、合同约定及家长或学生的认识能力等进行综合判断。本案中，某培训学校在与孟甲、孟乙订立合同前安排了试听课，且未对其老师均具有教师资格证进行宣传或故意隐瞒，孟甲、孟乙亦未对老师是否具有教师资格证进行询问，并进行多次续费，故现有证据不能认定孟甲、孟乙在某培训学校的诱导下作出错误的意思表示，某培训学校不构成欺诈。

二、教育培训欺诈是否适用“退一赔三”的规定

在教培领域，培训机构存在欺诈行为，能够适用三倍惩罚性赔偿，存在一定争议，主要有以下两种观点：一是教育培训属于生活消费，适用三倍惩罚性赔偿规定。根据《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》的规定，从事学科知识培训的教师应具有相应的教师资格。教育培训属于生活消费，可适用《中华人民共和国消费者权益保护法》关于惩罚性赔偿的规定，培训机构向消费者隐瞒教师未取得教师资格证的事实，构成消费欺诈，应承担“退一赔三”的民事责任。二是教培机构具有公益属性，且不属于“为生活消费需要接受服务”，不适用消费者保护法中的三倍惩罚性规定。该观点认为教育培训机构为民办非企业单位，根据国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定，其为从事非营利性社会服务活动的社会组织，并非营利法人。《中华人民共和国民办教育促进法》第三条第一款规定，民办教育事业属于公益性事业，是社会主义教育事业的组成部分。因具有公益性、义务性的特征，不能适用

《中华人民共和国消费者权益保护法》。并且《中华人民共和国消费者权益保护法》属于经济法范畴，该法第二条规定消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，其权益受本法保护。接受校外学科培训、提高雅思成绩、提高学历等服务，双方之间形成的是教育培训法律关系，目的在于为提高成绩或获得某种技能而接受教育培训机构的培训服务，不属于“为生活消费需要接受服务”，故不属于《中华人民共和国消费者权益保护法》的调整范围。

笔者认为，教育培训服务属于生活消费，若构成欺诈，应适用三倍惩罚性赔偿规定，原因有以下几点：一是提高教培违法成本，规范行业发展的现实需要。近年来，教育培训消费一直呈快速上升趋势，尤其是线上培训业务快速发展，足不出户就可以享受到各种教育培训服务。教育培训行业快速发展、营利颇丰，以及违法成本低的特点也带来了负面问题，导致培训机构的服务质量良莠不齐，不少教育培训机构在被监管部门查处并限期整改后，“时限”一过又继续营业。为减少类似上述不规范现象，基于对教育培训行业规范、长期健康发展的考虑，除健全法律法规，明确监管部门的职责划分外，适用《中华人民共和国消费者权益保护法》三倍惩罚性赔偿的规定，也可以提高教育培训机构的违法成本，促进教育培训行业健康和稳定发展。二是生活消费不仅限于物质生活，也应当包括精神生活消费。随着人民生活水平的提高，物质生活得到极大满足，对精神生活的追求显得更为重要，法条所表述的“生活消费”，不仅应包含物质生活消费，也应包含精神生活消费。无论是上课外培训班，还是接受某种技能培训，都是一种发展型的消费，属于精神生活消费的范畴，对教育培训的投入应属于生活性支出。

编写人：河南省洛阳市中级人民法院 刘静 赵金金

